



NUMERO DE EXPEDIENTE: 29/2023

PROCEDIMIENTO: Contratación de Servicios por Procedimiento Abierto Simplificado.

ASUNTO: servicio de Asesoramiento Técnico Urbanístico del Ayuntamiento de Guriezo.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y "TRAMITACIÓN URGENTE DEL SERVICIO" DE ASESORAMIENTO TÉCNICO URBANÍSTICO DEL AYUNTAMIENTO DE GURIEZO.

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificación.

1.DESCRIPCIÓN OBJETO DEL CONTRATO.

Servicio de asesoramiento técnico urbanístico del Ayuntamiento de Guriezo.

El contratista **ARQUITECTO** prestará al Ayuntamiento los Servicios de Asesoramiento Urbanístico para prestar asistencia en materia de Obras y Servicios para la realización de las siguientes tareas:

- Informe de todos los expedientes relativos a licencias urbanísticas con valoración, en su caso, inicial y final de los proyectos y las obras a realizar.
- Seguimiento y control e inspección en general de todas las obras particulares que se realicen en el Municipio, informando puntualmente y con detalle de las infracciones urbanísticas que pudieran acometer.
- Atender a consultas tanto a público como a personal del Ayuntamiento sobre normativa urbanística.
- Asumir las funciones de asesoramiento técnico municipal que se le encomienden en su aspecto de técnica urbanística.
- Acompañar y asesorar a la Alcaldía y a las autoridades y funcionarios municipales en sus visitas a diversos organismos públicos.
- Informes sobre expedientes de actividad, control ambiental y de apertura.
- Emisión de fichas urbanísticas relativas a todas las fincas comprendidas en el término municipal.
- Informe en relación a los expedientes remitidos por el Registro de la Propiedad que afecten a cuestiones urbanísticas.
- Levantamiento de actas de alineaciones y rasantes.
- Elaboración de estudios previos de obras y servicios municipales.
- Redacción de pliegos de condiciones técnicas en procedimientos de contratación en materia de obras y servicios.
- Supervisión y replanteo de proyectos de obras y servicios municipales.
- Supervisión y control de ejecución y recepción de obras municipales.
- Supervisión y replanteo de proyectos de obras y servicios de otras entidades



públicas o privadas que afecten a bienes del Ayuntamiento, así como supervisión y control de su ejecución.

- Elaboración de Modificaciones Puntuales de las Normas Urbanísticas.
- Informes sobre Instrumentos de Desarrollo Urbanístico.
- Redacción de Memorias Valoradas a efectos de tramitación de expedientes municipales de petición de subvención u otros similares.
- Cualquier otra actuación sobre temas de carácter urbanístico o simplemente técnico en áreas de competencia municipal. Informar y dictaminar sobre aquellos puntos relacionados con su función técnica, especialmente sobre licencias y todo tipo de expedientes urbanísticos definidos por la vigente Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana.

No se consideran incluidas en el objeto del contrato las siguientes tareas:

- Redacción de proyectos de obras para el Ayuntamiento.

La prestación de los servicios por el técnico se realizará durante 18 horas semanales en horario de apertura de las oficinas municipales.

Necesidad a satisfacer:

Ante los reducidos recursos humanos y materiales en materia de personal de que dispone este Ayuntamiento, es necesario disponer de los servicios profesionales de un Arquitecto, para atender el servicio de asistencia técnica urbanística.

El servicio no puede ser atendido con los medios personales de los que este Ayuntamiento dispone, por lo que, ante la imposibilidad de incrementarlos, se precisará recurrir a su contratación externa. La necesidad puede ser cubierta con un profesional externo, sin necesidad de dedicación a tiempo completo con un contrato de trabajo en este ayuntamiento. De hecho, dicha actividad ya viene siendo prestada mediante un contrato de servicios formalizado al efecto.

2. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

División en lotes del objeto del contrato:

El objeto del contrato no se divide a efectos de su ejecución en lotes, ya que el hecho de la realización independiente de las diversas prestaciones correspondientes en el objeto de este contrato, dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. Implicar a varios contratistas en diversas prestaciones supondría un riesgo en la correcta ejecución del mismo.

Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato.

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:

Código CPV	Descripción
71410000-5	Servicios de Urbanismo
71410000-3	Servicio de asesoramiento en arquitectura

El presente contrato no será objeto de Regulación Armonizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en

conexión con el artículo 22.1.b, al no superar el umbral de 214.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

El presente contrato no podrá ser objeto de recurso especial en materia de contratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1.a) TRLCSP, en cuanto que el valor estimado del contrato, no excede el umbral de 100.000,00 euros.

CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación.

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, de conformidad con lo que se establece en la cláusula decima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de Contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página de contratación del Estado: <http://contrataciondelestado.es>

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del contrato.

EL presupuesto base de licitación del contrato será el siguiente, referido a una anualidad:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL, BASE IMPONIBLE	26.100,00 €
IVA (21%)	5.481,00 €
IMPORTE TOTAL ANUAL	31.581,00 €

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, este presupuesto base de licitación marca el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y cualesquiera otros tributos.

Valor estimado del contrato (Art. 101 LCSP):

ENERO (2023) doce meses.	26.100,00 €
DOS AÑOS (2023/2024).	52.200,00 €
DOS AÑOS (2023/2024) + DOS AÑOS DE PRORROGA (2025/2026)	78.300,00 €
(2023/2024) + (2025/2026).	104.400,00 €

La oferta económica presentada no podrá ser nunca superior a los correspondientes importes de los que se compone el presupuesto base de licitación, con exclusión del IVA, por lo que será excluida en caso de producirse.

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito.

Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo al presupuesto del año 2023, sea prorrogado o aprobado y los tres posteriores, debiendo consignarse crédito adecuado y suficiente en cada una de las anualidades de vigencia del contrato en la aplicación

presupuestaria 9200 22799 trabajos realizados por empresas y profesionales.

CLAUSULA SEXTA. Revisión de Precios.

Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en el artículo 103 de la LCSP y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española. Por razón de la duración del contrato, no se aplica revisión de precios durante la vigencia del contrato y la de sus prorrogas.

CLAUSULA SEPTIMA. Duración del Contrato y Emplazamiento.

El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses más dos de prórroga, siendo el lugar de ejecución el Ayuntamiento de Guriezo.

Si al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, el órgano de contratación podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de igual periodo, sin modificar las restantes Prescripciones del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditación de la capacidad para contratar.

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en prohibiciones de contratar, no tengan conflictos de intereses ni litigios pendientes con la Administración y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La **capacidad de obrar** de los empresarios se acreditará:
 - a) De los empresarios que fueren **personas jurídicas** mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

De los empresarios que fueren **personas físicas** mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.
 - b) De los empresarios **no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo** se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
 - c) **De los demás empresarios extranjeros**, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
1. La prueba, por parte de los empresarios, de la **no concurrencia** de alguna de las **prohibiciones para contratar**, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,

notario público u organismo profesional cualificado.

2. La **solvencia del empresario:**

2.1 la solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes:

- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización, al corriente de pago, por riesgos profesionales o empresariales que cubra contingencias por importe mínimo de 67.200,00 € por siniestro.

1.1 En los contratos de servicios, la **solvencia técnica o profesional** de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, por los medios siguientes:

- Indicación del profesional que prestará los servicios acreditando su titulación que será de **Arquitecto**.
- Experiencia profesional en asistencia en materia de asesoramiento urbanístico: Se acreditará con una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años por el profesional determinado para la ejecución del contrato, en tareas de asistencia técnica regular en materia de urbanismo, infraestructuras, obras y servicios para Ayuntamientos que incluya importe, fechas y el destinatario, necesariamente público, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente.
- Experiencia profesional en materia urbanística en el ámbito privado. Se acreditará con una relación de los principales servicios o trabajos realizados por el profesional.

1. La inscripción en el **Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público** acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
2. En el caso de presentar proposiciones **UNIONES DE EMPRESARIOS** que se constituyen temporalmente al amparo de lo dispuesto en el Art. 69 de la LCSP, deberá cada empresario que compone la agrupación acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica profesional, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriben, su participación y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato asumen la plena representación de todos ellos frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

CLAUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativo.

1. CONDICIONES PREVIAS.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

2. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Presentación Electrónica

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La utilización de estos servicios supone:

- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

3. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.

4. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda <<Proposición para licitar a la contratación del servicio de Asesoramiento Técnico Urbanístico del Ayuntamiento de Guriezo>>.

La denominación de los sobres es la siguiente:

- **Sobre <<A>>: Documentación Administrativa.**
- **Sobre <>: Proposición Económica y documentación cuantificable de forma automática.**
- **Sobre <<C>>: Documentación cuya Ponderación depende de un Juicio de Valor.**

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autenticadas,



conforme a la legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación numerada de los mismos:

SOBRE <<A>>: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

- A) **Declaración Responsable del Licitador** indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para poder contratar con la Administración.

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo 1 del presente Pliego.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, debiendo todas y cada una presentar la correspondiente declaración responsable.

Como establece el artículo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

SOBRE «B»: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA.

- A) **Proposición económica.**

Se presentará conforme al siguiente modelo:

D./Dña..... con domicilio a efectos de notificaciones ennº....con NIF nº en representación de la Entidad.... con NIF nºenterado del expediente para la contratación del servicio de asistencia técnica urbanística del Ayuntamiento de Guriezo por procedimiento abierto, anunciando en el perfil del contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe anual deeuros y Euros correspondientes al Impuesto de Valor añadido.

En Guriezo a... .de.....de 2023.

Fdo:

- B) **Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar de forma automática.**

CRITERIO		OFERTA
EXPERIENCIA PROFESIONAL	Por prestar o haber prestado servicios de asistencia como Arquitecto en Municipios con población inferior a 5.000 habitantes con Normas Subsidiarias, a razón de 0,015 puntos por cada hora de servicio, hasta un máximo de 10.000 horas (15 puntos).	Nº de horas
	Por prestar o haber prestado servicios de Arquitectura en la Empresa Privada y/o como Autónomo, a razón de 0,26 puntos por cada mes completo has un máximo	Nº de meses ...

	de 60 meses (15 puntos).	
	Por haber formado parte del equipo redactor de algún instrumento de Ordenación y Planeamiento Territorial y/o Urbanístico, aprobado definitivamente, a razón de 5 puntos por cada uno hasta un máximo de 2 (10 puntos).	Nº de instrumentos de Ordenación y/o Planificación aprobados definitivamente.
FORMACIÓN ADICIONAL	Asistencia a Cursos y/o Jornadas de duración superior a 20 horas relacionadas con el Urbanismo, la Práctica Judicial y la Prevención de Riesgos Laborales, a razón de 0,5 puntos por curso (5 puntos).	Nº de cursos y/o Jornadas.
MEJORAS ADICIONALES	Aportación de vehículo propio para desplazamientos destinados a visitas en el Término municipal, incluido el gasto de combustible (5 puntos).	SI NO

SOBRE <C>: DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR.

En este sobre se incluirá la documentación técnica necesaria para la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor: Análisis de la situación urbanística del Término Municipal de Guriezo y sus Normas Subsidiarias (NNSS) en relación con la Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. (Cláusula 10 en su apartado B)

CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicación.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor calidad-precio.

Las ofertas presentadas se valorarán de 0 a 100 puntos.

- A) **Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente hasta un máximo de 75 PUNTOS con la siguiente distribución:**

a) Proposición económica (25 PUNTOS):

Precio (25 puntos): a la licitación que sea la oferta más económica se otorgarán 25 puntos. El resto de las licitaciones obtendrán una puntuación inversamente proporcional a la mejor oferta presentada. Por tanto, la puntuación se obtendría con esta fórmula:

$$X = 25 * \text{Oferta más baja} / \text{Oferta del licitador}$$

b) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar de forma automática (50 PUNTOS).

Experiencia profesional:

- a) Por prestar o haber prestado, Servicios de asistencia técnica como Arquitecto en Municipios con población inferior a 5.000 habitantes con Normas Subsidiarias, a razón de 0,015 por cada hora de servicio hasta un máximo de 10.000 horas (15 puntos).

Forma de acreditarlo: mediante Certificado de la relación laboral, funcional o contractual administrativa, expedido por el Secretario/a del Ayuntamiento que especifique los periodos de servicio, así como las horas de dedicación y en el que

además se hará constar que el Municipio cuenta con Normas Subsidiarias (NNSS) y tiene menos de 5.000 habitantes.

- b) Por prestar o haber prestado Servicios de Arquitectura con contrato laboral en Empresa privada o pública, y/o habiendo ejercido la profesión de Arquitecto como Autónomo, a razón de 0,25 puntos por cada mes completo hasta un máximo de 60 meses (15 puntos).

Forma de acreditarlo: mediante Certificado de la Vida Laboral emitido por la Seguridad Social o mutualidad alternativa al RETA.

- c) Por haber formado parte del Equipo Redactor de algún Instrumento de Ordenación y Planeamiento Territorial y/o urbanístico aprobado definitivamente, con ajuste a la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y por tanto posterior al 25 de junio de 2001, a razón de 5 puntos por cada uno hasta un máximo de DOS (10 puntos).

Forma de acreditarlo: Mediante a referencia al Boletín Oficial e Cantabria (BOC), en el que aparezca publicada la aprobación definitiva del Instrumento de Planificación Urbanística, con mención al Equipo Redactor o Certificado de la Administración competente en el que se especifique el Instrumento de Planificación Urbanística, la composición del Equipo Redactor y la fecha de aprobación.

Formación adicional:

- a) Asistencia a cursos y/o jornadas de duración superior a 20 horas relacionadas con el Urbanismo, la Práctica Judicial y la Prevención de Riesgos Laborales a razón de 0,5 puntos por Curso (5 puntos)

Forma de acreditarlo: Mediante Certificado de Asistencia emitido por la entidad que impartió el curso y/o jornada.

Mejoras Adicionales:

- a) Oferta compromiso de aportación sin coste adicional de vehículo propio para los desplazamientos dentro del Término Municipal para visitas relacionadas con el servicio prestado dentro del Término Municipal incluido gasto de combustible (5 puntos).

A) Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor. se puntuarán en orden decreciente hasta un máximo de 25 PUNTOS de la siguiente manera:

Se instrumentará a través de un análisis de la situación urbanística del Término Municipal de Guriezo y sus Normas Subsidiarias (NNSS) en relación con la Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (Cláusula 10 en su apartado B)

La extensión máxima de la documentación correspondiente a criterios evaluables mediante un juicio de valor no puede superar las QUINCE PAGINAS a una sola cara (excluidas las páginas correspondientes a Portada e Índice), con letra tipo Courier New 10. Se pueden incluir fotografías, imágenes, esquemas... dentro de las QUINCE PÁGINAS. No serán evaluadas las ofertas con una extensión superior, excluyendo la oferta.

CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de variantes y ofertas anormalmente bajas.

- 1- No se admiten variantes.
2-Ofertas anormalmente bajas.

En el presente Pliego y de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del RGLCAP se considerarán desproporcionadas o anormalmente bajas o temerarias los supuestos contenidos en el citado artículo:

- Cuando concurriendo un solo licitador sea inferior al Presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
- Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres de menor cuantía.

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas, algunas de ellas estén incurso en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de 10 días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe para que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los Convenios Colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y del informe municipal que las analice, la Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión. En la valoración de las ofertas no se incluirán las proposiciones declaradas desproporcionadas o anormales hasta tanto no se hubiera seguido el procedimiento establecido en el art 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero y en su caso, resultará justificada la viabilidad de la oferta.

CLAUSULA DUODECIMA. Preferencias de Adjudicación en caso de Empates.

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del Contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios.

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se resolverá dicha igualdad a favor del licitador que hubiera obtenido mayor puntuación en el “**criterio precio**”. Si persistiera el empate, se resolverá a favor del licitador que hubiera obtenido mayor puntuación en el “**criterio experiencia profesional**”. Si aún continuase el empate, se resolverá

a favor del que tuviera mayor puntuación en el “**criterio formación adicional**” y si aún con todo persistiera el empate, a favor del licitador que hubiera obtenido mayor puntuación en las “**mejoras adicionales**”. En último término, se aplicará la mayor puntuación en el “**análisis de las NN.SS de Guriezo**”.

De no poder resolverse el empate tras la aplicación de los criterios de adjudicación señalados, se aplicarán los criterios específicos de desempate establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP por el orden en que figuran.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate y no con carácter previo.

Cuando resulte adjudicatario del contrato una empresa que hubiese estado incurso en presunción de anormalidad, el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objeto de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.

De conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP se podrá prever la presentación de garantía complementaria en los casos en que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente incurso en presunción de anormalidad.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Mesa de Contratación.

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa y actuará conforme a lo previsto artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por un Técnico del Gobierno de Cantabria o de cualquier Ayuntamiento de Cantabria y formarán parte de ella, como vocales, la Interventora municipal, la secretaria/o de un Ayuntamiento de Cantabria, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el Personal Funcionario de Carrera o Personal Laboral al servicio del Ayuntamiento, o de otros Ayuntamientos de Cantabria, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un Secretario/a de un Ayuntamiento de Cantabria.

Su composición será la siguiente:

- Presidencia:
 - **Un Técnico del Gobierno de Cantabria o de cualquier Ayuntamiento de Cantabria.**
- Vocales:
 - **Interventora municipal:** D^a Sara Araceli Gómez Pertusa
 - **Secretaria/o:** de un Ayuntamiento de Cantabria
 - **Personal Laboral:** del mismo o de otro Ayuntamiento
 - **Personal Laboral Administrativo:** del mismo o técnico de otro Ayuntamiento
 - Arquitecto externo:

➤ **Arquitecto de un Ayuntamiento de Cantabria.**

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o bien se hará pública con carácter previo a su Constitución a través de un Anuncio específico en el citado perfil con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 140.1 de la LCSP.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Propositiones.

La Mesa de Contratación se constituirá el sexto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones a la 12:00 horas y procederá a la apertura del **Sobre <<A>>**, que contiene la **documentación administrativa**. Si se observasen defectos materiales en la documentación, se notificará por correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia en el expediente y concediéndole un plazo de tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.

Las ofertas admitidas y una vez subsanados los defectos u omisiones de la documentación presentada, la Mesa declarará las ofertas admitidas y las excluidas de la licitación, motivando las causas de exclusión.

La Mesa de Contratación procederá a la apertura del **Sobre <<C>>**, **documentación que permita valorar los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor**.

Tras la lectura de las Propositiones, la Mesa solicitará un Informe externo para la valoración de las mismas, que deberá realizarse en un plazo no superior a SIETE DÍAS y que deberán suscribirse por el Técnico o Técnicos que realicen la valoración.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

A continuación, la Mesa procederá a la apertura de los **Sobres <>**, con la **proposición económica y documentación cuantificable de forma automática**. Lo evaluará y clasificará las ofertas.

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor <<C>> y de los criterios cuya ponderación es automática <>, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del Contrato.

Realizada la propuesta de adjudicación, la Mesa de Contratación procederá, en el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que, la Empresa está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostentando la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente y no está incurso en ninguna prohibición para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las Listas Oficiales de Operadores Económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Requerimiento de Documentación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente al documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del TRES POR CIENTO (3%) del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el Orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Garantía Definitiva.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas.

- a) **En efectivo o en valores**, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las Normas de Desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en su sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las Normas de Desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.
- b) **Mediante aval**, prestado en la forma y condiciones que establezcan las Normas de Desarrollo de esta Ley, por algunos de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos Financieros de Crédito y Sociedades de Garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
- c) **Mediante Contrato de Seguro de Caución**, celebrado en la forma y condiciones que las Normas de Desarrollo de esta Ley establezcan, con una Entidad Aseguradora autorizada para operar en el ramo. El Certificado del Seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que no se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y transcurridos SEIS MESES (6) desde la fecha de terminación del Contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación.

La Acreditación de la Constitución de la Garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Adjudicación del Contrato.

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el Contrato dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego.

La adjudicación deberá ser motivada. Se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de QUINCE DÍAS (15).

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de DOS MESES (2) a contar desde el primer acto de apertura de las proposiciones.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Formalización del Contrato.

El contrato se perfeccionará con su formalización.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, constituyendo dicho documento Título suficiente para acceder a cualquier registro público.

El contratista podrá solicitar que el Contrato se eleve a Escritura Pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el Contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del TRES POR CIENTO (3%) del Presupuesto Base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato.

a) Compatibilidad.

El objeto del Contrato no supone régimen de dedicación exclusiva para el contratista ni para los profesionales asignados, que podrán desarrollar su actividad profesional libremente si ello no supone detrimento de las obligaciones contenidas en este Contrato.

Sin embargo, ni el contratista ni, en su caso, los profesionales destinados a la prestación del servicio, podrán aceptar encargos o asumir cargo alguno en condiciones de incompatibilidad. Se entiende que existe situación de incompatibilidad, además de cuando está legalmente establecida, cuando exista colisión de Derechos e Intereses que puedan colocar al contratista o, en su caso, al profesional destinado a la prestación del Servicio, en una posición equívoca, implicando un riesgo para su rectitud o independencia.

Ni el contratista ni los profesionales asignados podrán tener de modo encubierto intereses personales o financieros en empresas promotoras o propietarias que puedan comprometer de alguna forma el más estricto cumplimiento de sus obligaciones profesionales. Estas incompatibilidades se extenderán también a los colaboradores y a los compañeros asociados del contratista o del profesional asignado a la ejecución del contrato.

El contratista o los profesionales asignados a la ejecución del Contrato deberán abstenerse de informar ejerciendo funciones de control o de carácter resolutorio en aquellos asuntos en los que tenga algún interés propio o lo tengan quienes con él estén en relación de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

El contratista y, en su caso, los profesionales asignados, deberán respetar escrupulosamente las mismas Normas sobre las incompatibilidades con el ejercicio privado de la profesión que se establezcan en la Legislación vigente sobre el Régimen de la Función Pública.

En caso de ejercicio del deber de abstención por parte del contratista o, en su caso, de los profesionales asignados a la ejecución del Contrato, deberá compensarse al Ayuntamiento por los Costes de los Servicios de asistencia Técnica que hayan de contratarse a parte.

El incumplimiento de las Disposiciones establecidas en estas Bases, faculta a la Administración para resolver el Contrato.

b) Bajas de enfermedad y Permisos.

Las Bajas por enfermedad y los Permisos del Personal destinado a la ejecución del Contrato y cualquier otra circunstancia que suponga disminución del tiempo de prestación del Servicio, serán a cargo del contratista y darán lugar a la reducción proporcional del precio pactado (salvo que se haya ofrecido Personal sustituto).

CLAUSULA VIGESIMA. Derechos y Obligaciones de las Partes.

1. Abonos al contratista.

El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo previa presentación de factura debidamente conformada.

En la factura de incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la Normativa sobre facturación electrónica:

- a) Que el órgano de contratación es el Alcalde/sa.
- b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de Contabilidad Pública es la Intervención.
- c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Guriezo.
- d) Que el código DIR3 es L01390302 del Ayuntamiento de Guriezo.

La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas de Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto de Acceso equivale a la presentación en un Registro Administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el Contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la Normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los 30 días siguientes a la prestación del servicio.

1. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista está obligado al cumplimiento de la Normativa vigente en materia Laboral y de Seguridad Social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

De la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. De la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevención aprobados por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las Normas que se promulguen durante la ejecución del Contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las Normas y condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el citada Norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

2. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de Resolución del Contrato.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del Contrato, las siguientes:

- a) El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
- b) Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la subcontratación.
- c) Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del contrato.
- d) El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud, previstas en la normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.
- e) El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
- f) Puesto que la ejecución del presente contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, se establecen las obligaciones esenciales adicionales de conformidad con lo indicado en el artículo 122.2 de la LCSP.

1. Plazo de Garantía.

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de seis meses, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajadores ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el Órgano de contratación tendrá Derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

2. Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualquier otro que resulten de aplicación, según las Disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. Los gastos asumidos por el adjudicatario tendrán un límite máximo de 1.000 euros

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Subcontratación.

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:

- A) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar.
 - Identificación del subcontratista con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
 - Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
 - Importe de las prestaciones a subcontratar.
- B) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
- B) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
- C) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la Legislación Laboral.
- D) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
- E) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Modificaciones Contractuales.

No se prevén, se estará a lo regulado en la Ley 9/2017, en sus artículos 203 y siguientes.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Sucesión en la Persona del Contratista.

En los casos de fusión, escisión, aportaciones o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la Entidad resultante, que quedará subrogada en los Derechos y Obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la Entidad a la que se atribuye el contrato, las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de Resolución por culpa del contratista.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Cesión del Contrato.

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) Que el Órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
- B) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
- C) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido al cedente y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
- D) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en Escritura Pública.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Penalidades por Incumplimiento.

1. Penalidades por demora.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijado por el órgano de contratación.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la Resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su Resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

2. Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la presentación.

El incumplimiento de las siguientes obligaciones impuestas en el pliego de prescripciones técnicas, podrá ser sancionado por el Ayuntamiento como infracción leve con multa de hasta 300 euros.

Se consideran infracciones leves:

- Retrasos y demoras injustificadas en el cumplimiento de los plazos de rendición de las cuentas.
- Incorrecciones en las relaciones con el público o con el personal del Ayuntamiento por parte del adjudicatario o del personal a su cargo.
- Cierre injustificado de las dependencias de atención al público durante la jornada establecida, sin que medie autorización del Ayuntamiento.
- Desobediencia de las órdenes que emanen de la dirección del servicio que se dicte para la eficaz y normal prestación del mismo.
- Cualquier otro incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las funciones asignadas al servicio del pliego de Prescripciones Técnicas, salvo que esté expresamente calificada como infracción grave.

Si la infracción del colaborador a las obligaciones impuestas pusiera en peligro la buena prestación del servicio o consistiera en la desobediencia de las órdenes del Ayuntamiento o de la Tesorería, podrá declarar el Ayuntamiento la Resolución del Contrato. Con independencia de la Resolución contractual, la Presidencia podrá imponer sanciones de 301 hasta 3005 euros, en función de la gravedad de la falta cometida en los siguientes supuestos, que se califican como infracciones graves:

- Negligencia en la guardia y custodia de valores y documentos entregados para la realización de las funciones objeto de contratación.
- Exacción de costas y gastos a los contribuyentes que no estén debidamente autorizados y justificados.
- Abandono continuado por un periodo de cinco días en la prestación del servicio sin autorización.
- Incumplimiento de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Estatal, autonómica y Local.
- Incumplimiento de sus obligaciones de contratación de personal, del tipo de contrato a realizar con el mismo y de las obligaciones con la Seguridad Social.

La reiteración de infracciones graves facultará a la Administración para declarar la Resolución del contrato.

El importe de las penalidades por demora se hará efectivo mediante la deducción de las mismas de las facturaciones que se produzcan. En todo caso la garantía responderá de la efectividad de aquellas.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con Derecho a repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

1. Imposición de Penalidades.

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto previo informe del responsable municipal del servicio e informes jurídico, por el Alcalde o concejal en quien delegue,

resolución que pondrá fin a la Vía Administrativa.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutiva y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la Vía Administrativa de apremio, por considerar ingreso de Derecho Público.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Resolución del Contrato.

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se acordará por el Órgano de Contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzca incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haya presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 30.

Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los danos y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Responsable del Contrato.

En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará al Alcalde responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en concreto las siguientes:

- Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.
- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.
- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto

puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato. En los demás casos y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
- Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del contrato.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Unidad encargada del seguimiento y ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la secretaria-intervención.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Confidencialidad y tratamientos de Datos.

1. Confidencialidad.

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de Datos) y su personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los Datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos personales y garantía de los Derechos digitales Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Esta obligación es complementaria de los Deberes de Secreto Profesional y subsistirá, aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los Datos (Ayuntamiento).

2. Tratamiento de Datos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, los licitadores quedan informados de que los Datos de carácter personal que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA. Régimen Jurídico del Contrato.

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, supletoriamente se aplicarán las restantes Normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las Normas de Derecho Privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre del Sector Público.

LA ALCALDIA

(Documento firmado electrónicamente)



ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

....., con domicilio a efectos de notificaciones en
....., n°, con NIF n°, en
representación de la Entidad, con NIF n°, a efectos de su
participación en la licitación, ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de
.....

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de servicios, en concreta:

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
- Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador (Solo en caso de empresas extranjeras).

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.